

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 574/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด ตราด
นาย จรัญ ศรีสุวรรณดิษฐ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 72

ผู้ตายเข้ามาถามจำเลยถึงเรื่องที่จำเลยติบุตรสาวของผู้ตาย แล้วผู้ตายได้ชัก
ต๋อยเตะ ทำร้ายร่างกายจำเลยทันที โดยจำเลยมิได้ต่อสู้ ถือได้ว่าเป็นการข่มเหง
จำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การที่จำเลยเข้าไปเอาอาวุธปืนในบ้าน
ออกมายิงผู้ตายในขณะนั้น จึงเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 91, 32,
37 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ, 55, 72 ทวิ, 78 ธิอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288, 72, 91, 32, 37 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ, 55, 72 ทวิ, 78
ลงโทษฐานมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุก 3 ปี ฐาน
พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานฆ่าผู้อื่นโดย
เจตนาด้วยเหตุบันดาลโทสะจำคุก 8 ปี รวมจำคุก 12 ปี ธิของกลาง

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 37 และเฉพาะข้อหาพาอาวุธปืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิวรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่าวันเกิดเหตุจำเลยใช้อาวุธปืนยิงนายอิง นันทักษ์ ผู้ตายถูกที่บริเวณศีรษะถึงแก่ความตายในวันเดียวกัน คงมี ปัญหา ในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์เพียงประการเดียวว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์มีนางนันทา ปานเฉลิม เป็นประจักษ์พยานรู้เห็นเหตุการณ์ก่อนที่จำเลยจะใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเพียงปากเดียว ได้ ความจากนางนันทาว่าวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 9 นาฬิกา ก่อนที่จะเกิดการยิงกันขึ้น ผู้ตายเดินออกมาจากบ้านเข้าไปตบหน้า เตะ และขึ้นเข้าจำเลย จำเลยพูดว่า"กู มมี มือนะ" ซึ่งคำว่ากูหมายถึงผู้ตาย จำเลยไม่ได้ต่อสู้และไม่มีใครเข้าไปห้ามเพราะผู้ตาย เป็นคนขี้โมโหมทะลุ เมื่อจำเลยหลบเข้าไปในบ้าน ผู้ตายก็ยังถือไม้ไล่จำเลยเข้าไป อีก หลังจากนั้นพยานจึงได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด นอกจากนี้ นายสุคนธ์ สาธราลัย พยานโจทก์อีกปากหนึ่ง เบิกความว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 9นาฬิกา พยานกำลัง ดูดทรทัศน์ที่บ้าน ได้ยินเสียงจำเลยร้องว่า"กูอย่า ะ" ดังมาทางหน้าบ้าน พยานเปิด ประตูออกไปดู เห็นผู้ตายกับจำเลยเดินผ่านหน้าบ้านไปโดยจำเลยเดินนำหน้าผู้ตาย เดินตามหลังพยานกลับเข้าไปดูโทรทัศน์ต่อ ลักครู่หนึ่งพยานได้ยินเสียงปืน 1 นัดจึง ออกไปดู เห็นผู้ตายนอนอยู่มีโลหิตออกมาทางศีรษะ พยานกับพวกจึงพาผู้ตายส่งโรงพยาบาล พยานโจทก์นอกจากนี้ไม่มีผู้ใดรู้เห็นเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุแต่อย่างใด

ส่วนจำเลยนำสืบว่า ก่อนเกิดเหตุ 1 วันจำเลยสอนหนังสือบุตรสาวของผู้ตาย ขณะสอนจำเลยมิให้จึงตีบุตรผู้ตายเพราะสอนแล้วไม่จำ วันเกิดเหตุผู้ตายเข้ามาถามจำเลยว่าตีลูกผู้ตายทำไม เมื่อจำเลยตอบว่าสอนหนังสือแล้วไม่จำ ผู้ตายก็ใช้กำลังต่อยเตะจำเลยทันทีแล้วผู้ตายยังคว้าไม้ยาวประมาณ 1 แขนงจะตีจำเลยด้วย จำเลยวิ่งเข้าไปในบ้านของผู้ตาย พบอาวุธปืน 1 กระบอกบนหลังตู้จึงเอาออกมาขู่ผู้ตายไม่ให้ตีจำเลย แต่ปืนลั่นขึ้นเองจำเลยจึงนำปืนไปทิ้งแล้วหลบหนีไป ดังนี้ ทางนำสืบของโจทก์จึงเชื่อมกับข้อนำสืบของจำเลยว่า ในวันเกิดเหตุจำเลยถูกผู้ตายทำร้ายร่างกายก่อนเนื่องจากผู้ตายโกรธที่จำเลยตีบุตรสาวผู้ตายก่อนเกิดเหตุ ที่โจทก์ฎีกาว่ามูลเหตุคดีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากจำเลยเข้าเหย้าบุตรสาวของผู้ตาย ผู้ตาย ไม่พอใจ จึงต่อว่าจำเลยซึ่งเป็นหลานอันเป็นเรื่องที่ถูกผู้ตายกระทำโดยชอบ แต่จำเลยไม่ยอมเชื่อฟังและพูดจาโต้เถียงกับผู้ตาย เป็นเหตุให้ผู้ตายบันดาลโทสะทำร้ายจำเลย การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจึงไม่เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะนั้น พยานโจทก์คงมีนางละออ นันทักษ์ ภริยาผู้ตายมาเบิกความว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2527 จำเลยไปที่บ้านพยานและเล่นกับเด็กหญิงบังอรบุตรสาวของผู้ตาย มีการเข้าเหย้ากันแล้วจำเลยมิให้จึงตีเด็กหญิงบังอรและจับเด็กหญิงบังอรเหวี่ยงไปติดกับตู้ เด็กหญิงบังอรร้องไห้ วันนั้นผู้ตายไม่อยู่บ้านวันรุ่งขึ้นเมื่อผู้ตายกลับบ้านพยานจึงเล่าเรื่องดังกล่าวให้ฟังส่วนเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุนางละออไม่เห็นเนื่องจากไปทำงานที่บ้านของนางหรั่ง ทศวิณ คำของนางละออจึงฟังได้เพียงว่า ผู้ตายทราบเรื่องที่จำเลยตีบุตรสาวของผู้ตายจากนางละออ เท่านั้น นอกจากนี้คำของนางนันทาพยานโจทก์ก็ได้รับความเพียงว่า ผู้ตายเข้าไปทำร้ายร่างกายจำเลยโดยไม่มีการว่ากล่าวหรือโต้เถียงกันก่อน ส่วนที่พันตำรวจโทประสิทธิ์ ประสพเนตร พนักงานสอบสวนพยานโจทก์เบิกความว่า จากการสอบสวนพยานในคดีนี้ทราบว่าจำเลยมาอยู่บ้านพักของผู้ตาย วันเกิดเหตุผู้ตายว่ากล่าวสั่งสอนและเฝ้าไม้จะตีจำเลย แต่ยังไม่ได้ตีจำเลย จำเลยก็วิ่งหนีไปเอาปืนมายิงผู้ตายนั้น ก็เป็นพยานบอกเล่า ทั้งไม่มีพยานหลักฐานของโจทก์อื่นใดมาสนับสนุน

ดังนี้ พยานหลักฐานในคดีจึงฟังไม่ได้ว่ามูลเหตุเกิดขึ้น เนื่องจากผู้ตายต่อว่าจำเลย
เกี่ยวกับเรื่องที่จำเลยตีบุตรสาวผู้ตายจำเลยไม่เชื่อฟังและเกิดโต้เถียงกัน ผู้ตายจึง
บันดาลโทสะทำร้ายจำเลยดังที่โจทก์ฎีกา ข้อเท็จจริงคงฟังได้ว่าวันเกิดเหตุผู้ตายเข้า
มาถามจำเลยถึงเรื่องที่จำเลยตีบุตรสาวของผู้ตายแล้วผู้ตายได้ชกต่อย ตะ ทำร้าย
ร่างกายจำเลยทันทีโดยจำเลยมิได้ต่อสู้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างร้าย
แรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การที่จำเลยเข้าไปนำเอาอาวุธปืนออกมายิงผู้ตายใน
ขณะนั้นจึงเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยมี
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทสะนั้นชอบแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์
ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ฎีกาเถรติ สุนทรนุระ-โสภณ รัตนกร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>